


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

MM. Juíza de Direito Dra. Maria Paula Cassone Rossi

Vistos.

1. FLÁVIO COUTINHO GOMES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, por ter, em 7 de dezembro de 2016, por volta das 00h40m, em um estabelecimento comercial (bar) situado na Rua Paim, 401, Bela Vista, nesta capital, exposto à venda e guardado, para fins de tráfico, 9 (nove) *ependorfs* contendo cocaína, pesando 6,8g (seis gramas e oito decigramas), e 9 (nove) porções de *Cannabis Sativa L*, vulgarmente conhecida como “maconha”, pesando 36,1g (trinta e seis gramas e um decigramas), substâncias entorpecentes causadoras de dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 7 de fevereiro de 2017 (fls. 170) e se encontra instruída pelo inquérito policial. O réu foi citado (fls. 221), tendo oferecido resposta à acusação (fls. 230/231). Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 233), em instrução, foram ouvidas as testemunhas, após o que foi interrogado o réu.

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se ao ensejo de memoriais, oportunidade em que o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 295/303).

A Defesa, por seu turno, requereu absolvição do réu, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postulou a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação do redutor do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, a fixação de regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

É o breve relatório.
Fundamento e decido.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

2. Nada obstante os argumentos deduzidos pela ilustrada Defensoria, procedem os fatos constantes da denúncia.

Com efeito, a materialidade do delito restou comprovada através do auto de prisão em flagrante (fls. 2/3), do boletim de ocorrência (fls. 16/19), do auto de exibição e apreensão (fls. 23/25), dos laudos de constatação (fls. 28/29 e 30/32), do laudo pericial (fls. 223/225), bem assim através dos laudos de exame químico toxicológico (fls. 203/205 e 266/268), aliados à prova oral produzida.

A autoria, por seu turno, decorre da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Com efeito, Márcio Robson da Silva Macedo, policial civil, afirmou que, em cumprimento a uma ordem de serviço, foram até a região da Peixoto Gomide a fim de verificar pessoas que estariam comercializando entorpecentes. Perguntado a várias pessoas, foram indicadas três pessoas – dois homens e uma mulher, em um bar. O depoente foi até o bar e, no momento da abordagem, José Silvano estava na porta, Andrea sentada em uma mesa e o réu atrás do balcão. Na revista, o policial Anderson falou com Flávio e parece que encontrou nove porções de maconha e nove porções de cocaína com ele. O entorpecente foi encontrado no chão, na parte de dentro do balcão. Andrea, indagada se havia consigo entorpecente, apresentou ao depoente duas porções de maconha. Ela disse que teria adquirido o entorpecente de Flavio. Silvano era o dono do bar. Ele disse que não sabia do comércio, mas havia duzentos e oitenta reais em dinheiro com ele. Não se recorda de ter caixa no bar. O bar era pequeno.

Por seu turno, Anderson Alves Ramalho, investigador de polícia, afirmou que estava em serviço no dia e se deslocou com seu parceiro ao local, tentando identificar quem estava vendendo entorpecente. Foram informados que, em um bar, havia três indivíduos vendendo entorpecentes – uma mulher e dois rapazes. Na entrada, perceberam que não seria possível passar por usuários porque havia mais gente que o esperado. Na abordagem, o Flávio estava do lado de dentro do balcão e Andrea do lado de fora, com outras pessoas. Abordou o Flavio e viu que no pé dele havia uma porção de droga. Em poder de Andrea, havia duas porções de maconha e quarenta reais. Andrea informou que tinha adquirido o entorpecente de Flávio. Com o dono do bar, havia duzentos e oitenta reais. Não se recorda de algo que o réu tenha dito. Com o réu do lado de dentro do balcão, não havia dinheiro. Não havia caixa no bar. O dinheiro do estabelecimento estava em poder do dono do bar. Flávio era funcionário do bar. Não havia nem trinta dias que eles estavam na rua. Eles tinham sido presos na mesma situação. O dono do bar disse que desconhecia que eles faziam isso. A região é conhecida pelo comércio de entorpecente.

A testemunha José Silvano de França Filho afirmou que é dono do bar onde o réu foi preso. Os policiais fizeram a abordagem e encontraram


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

entorpecente atrás do balcão, em umas caixas de cerveja. O réu trabalhava para o depoente há um mês. Nesse bar, trabalhavam o réu e Andrea tirava a folga dele. O réu tinha sido preso no mês anterior por tráfico de drogas e Andrea como usuária, porque estava com droga no seio. O réu pediu para trabalhar, dizendo que estava devendo pensão alimentícia. Não viu o réu vendendo droga. Não trazia consigo dinheiro do tráfico. Já foi processado em razão de máquinas de caça-níquel e pagou cesta básica. Encontraram entorpecente com Andrea e ela falou que era usuária. Andrea estava sempre no bar.

O réu Flavio Coutinho Gomes, em interrogatório, negou a imputação. Apenas trabalhava no bar. O entorpecente foi encontrado nas caixas de cerveja. Desconhece a quem pertencia. Foi detido pela mesma razão no mês anterior. Andrea e o interrogando são usuários. Não conhecia os policiais anteriormente. O interrogando é usuário de cocaína, cerca de duas porções ao dia. Recebe trezentos e cinquenta reais por semana.

Pese embora a versão do réu deduzida ao ensejo do interrogatório judicial, no caso concreto, a traficância restou bem caracterizada, diante da disposição e da circunstância em que os entorpecentes foram apreendidos, bem assim da denúncia reportada pelos policiais civis, expressos no sentido de que a usuária Andrea teria apontado o denunciado como a pessoa de quem teria adquirido o entorpecente que trazia consigo. Assim, muito embora a versão contida no interrogatório traga em seu bojo alguma plausibilidade, especialmente tendo em vista que não foi apreendida quantia em dinheiro na posse direta do réu, os autos se ressentem de elementos concretos capazes de conferir suporte à versão apresentada pelo denunciado, a qual se encontra, ao final, isolada nos autos.

Nada há, neste aspecto, a infirmar o depoimento dos policiais civis, que apresentaram uma versão uníssona sobre a dinâmica e circunstâncias dos fatos. Consignem-se, neste aspecto, os seguintes julgados, emanados do Superior Tribunal de Justiça: *“Não há óbice a que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu sejam considerados na sentença como elemento de prova amparador da condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição, tal como na hipótese, em que a expressiva quantidade de droga apreendida – 24 (vinte e quatro) invólucros com crack – revela não ser o entorpecente destinado a consumo próprio”* (HC 162131/ES – Rel. Min. Og Fernandes – 6ª Turma – J. 25/05/2010 – Dje 21/06/2010); *Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações”* (HC 206.282/SP – Rel. Min. Nefi Cordeiro – 6ª Turma – J. 12/05/2015 – Dje 26/05/2015).

Desta forma, a eficácia probatória do testemunho dos policiais não pode ser desconsiderada. Outrossim, a soma das circunstâncias não autoriza tal conclusão, uma vez que a prisão do réu não se deu por acaso, mas, sim, por intermédio


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

de informações de pessoas da própria localidade, que apontavam o bar como conhecido ponto de tráfico. Outrossim, a diversidade de entorpecentes e a forma como eles estavam dispostos para consumo – fracionados em embalagens –, demonstram que é inviável o pedido de absolvição formulado pela Defesa.

Ademais, a outra oitiva em juízo não corroborou a versão apresentada pelo réu. A testemunha Silvano, que é proprietário do bar onde se deu a ocorrência, limitou-se a dizer não saber de quem era a droga apreendida. Não conseguiu explicar como a droga apareceu em seu estabelecimento comercial. Além disso, relatou que o réu já havia sido preso por tráfico no local anteriormente. Andrea, por sua vez, não compareceu em juízo; porém, diante da autoridade policial, afirmou que os entorpecentes eram de propriedade do denunciado e que ela, que é usuária, apenas os havia adquirido dele; versão expressamente reportada pelos agentes policiais sob o crivo do contraditório.

Neste contexto, evidenciadas a autoria e a materialidade da infração capitulada na denúncia, passo à dosimetria da pena.

Em vista do que dispõe o artigo 59 do Código Penal, considerando a diversidade do entorpecente apreendido - 9 (nove) *eppendorfs* contendo cocaína, pesando 6,8g (seis gramas e oito decigramas), e 9 (nove) porções de *Cannabis Sativa L*, vulgarmente conhecida como “maconha”, pesando 36,1g (trinta e seis gramas e um decigramas), fixo a pena base em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias multa, no valor unitário mínimo legal. Na segunda fase da fixação da pena, à minguia de circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a pena tal como originalmente fixada. Incidente, por fim, a causa de diminuição capitulada no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, já que o agente é primário, não havendo, de resto, prova de que se dedique às atividades criminosas ou de que integre organização criminosa, reduzo a reprimenda de dois terços, resultando em um ano, onze meses e dez dias de reclusão e cento e noventa e quatro dias multa, no valor unitário mínimo legal, a qual torno definitiva.

3. Posto isso, julgo procedente a denúncia e CONDENO o réu FLAVIO COUTINHO GOMES, qualificado nos autos, às penas de um ano, onze meses e dez dias de reclusão e cento e noventa e quatro dias multa, no valor unitário mínimo legal, por incurso artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06.

Embora se trate de delito equiparado a hediondo, não traz em seu bojo violência ou grave ameaça, sendo certo que, à vista da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 111.840/ES, declarando, por maioria de votos, de forma incidental, a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei n. 8.072/90, de modo a afastar a obrigatoriedade da imposição do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, impõe-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o disposto nos artigos 59 e 33, da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

legislação substantiva penal.

E, neste aspecto, tendo em vista a quantidade de pena imposta, aliada à presença das circunstâncias judiciais favoráveis, tem-se por imperativa a fixação de regime prisional aberto.

Por outro lado, revela-se incabível a substituição por pena restritiva de direitos ou a suspensão condicional da reprimenda, insuficientes à prevenção e à repressão à conduta, ou seja, em razão da ausência dos pressupostos estabelecidos nos artigos 44, III e 77, II, ambos do Código Penal. Saliente-se, neste aspecto, que se cuida de delito cuja gravidade é indiscutível, já que, embora não seja revestido de violência, enseja inúmeros malefícios à sociedade, seja sob o aspecto da saúde pública, seja por propiciar a prática de outros delitos, em especial contra o patrimônio, trazendo insegurança à família e à sociedade.

Tendo em vista a natureza do delito em epígrafe e a medida imposta, bem assim, a ausência, no caso concreto, dos pressupostos previstos na lei adjetiva penal à custódia cautelar, faculta-se o direito a recurso em liberdade, expedindo-se em favor do denunciado alvará de soltura clausulado, com a observância das formalidades legais.

Deixo de determinar providências em relação à José Silvano de França Filho dado que figura como indiciado no inquérito policial, arquivado com as ressalvas do artigo 18 do Código de Processo Penal, circunstância que o torna mero informante do juízo, desobrigado, pois, com a devida *venia* de r. entendimentos em contrário, do compromisso legal.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 04 de agosto de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA